

עין משפט
נר מצוה

קבץ א מיי פֿינט מהל' אסות הלכה ח טוש"ע אה"ע סימן מא' סק"ג:
ב (מ"י) שם הלכה ח טוש"ע אה"ע סי' לו סק"ג טו):
קבץ ג מיי שם הלכה ג טוש"ע אה"ע סימן מא' סק"ג:
קל ד מיי פ"ח מהל' יבוס הל' א סמג עש"נ נב טוש"ע שם סי' קטו סעי' א':
קלא ה מיי שם הל' ג טור ש"ע שם סק"ג:
‏

תוס' ר"י הוקן

אחת מכם. לאו את וחמור הוא שאם קדש זו לא קדש זו, וקאמר שאין האחיות מקודשות אלאא דקדושין שאינן מסורין לביאה לא הוו קדושין. ואם אמר הראויה שלא קדש האחיות כלל שהרי אין אחת מהן מסורה לביאה ולא הוי את וחמור, ומשום הכי נכריות מקודשות. והכי נמי איתובטא מבי שמת (ב"ב קמג, א) לרב המגנה דאמר את וחמור לא קנה כלום הא נכריות מקודשות אמאי את וחמור הוא. ומשני, ולא מי אוקימנא דאמר הראויה לביאה מכס תתקדש לי. הילכך למ"ד את וחמור לא קנה אפ אמר כולכם אין נכריות מקודשות ומתניין דאמר נכריות מקודשות מיורי [דאמר] הראויה לביאה שלא קדש כלל האחיות, אבל לרב נחמן דאמר קנה מחצה, דתני מתוקמא כלישנא דמתני דאמר כולכם ואפפ"י נכריות מקודשות. והיינו דמחצה, דתני הביא לשון המשנה כשטוטה, וכן האמת. וכוז נמצא דחוש גדול בספרי הר"ם שהוא הביא הדין כשניאר דאביי בנשיב פ"ט [ה"ב], וכתב שאם אמר כולכם אין אחת מהן מקודשת, ומשמיה כפי' [הוי"ב] פסק כרב נחמן דקנה מחצה. וזה דמי א"א מבלי טעות טופר. כולכם ואחא. וזו לא הוי את וחמור דלא אין האחיות מקודשות משום ספיאק הוא דלא ידעינן הי קדש. הא ידעינן בת זבייה וקדושין היא, הילכך נכריות מקודשות. והכי דלא אוקמא דאמר אחת מכס מחצה, דתני במתני' כולכם. אין הובגרות בכלל ואינן צריכות גט שהרי אינן בידו לקדשה הא קטנות או נערות בכלל אפילו היו רבות כולן צריכות גט דקדושין שאינן מסורין לביאה הוו קדושין. גדולה וקטנה. וקדושין מסורין לביאה ניתנו שהרי ידוע מי קידש שהרי אין שם אלא אחת. ומאי הובגרות. דמשמע רבות. הובגרות דעלמא. כל איש ואיש שיש לו הובגרות אין הובגרות בכלל הקדושין. ומשום הכי אוקמא בהגרות אחת דמינה דייקנן הא קטנה בכלל קדושין, ואי הוו רבות דייקנן הא קטנות ושמעין מינה דקדושין שאין מסורין לביאה הוו קדושין. אי הכי. דמיייר שאין שם אלא גדולה וקטנה ומאי הובגרת? דעלמא מאי אתא לאשמעינן פשיטא, שהרי אין הובגרת בידו לקדשה, וכי"ת דיוקא אתא לאשמעינן את קטנה

אפי"ג דלגופיהו לא אשמעינן מידי דפשיטא שהרי אינן בידו לקדשן, דיוקא אתא לאשמעינן הא קטנות בכלל לאשמעינן דאף שאין מסורין לביאה הוו קדושין. שליו. עשתה אביה שליח לקדשה לכל מי שירצה. דידה. דהגרות. הנאה. דכסף קדושה שלו מקטנה ולא מבהגרת. מי לא עסקינן. קושיא הוא כלומר וכי לא שמעינן ממתני' דקאמר במהחלט שאין הבהגרת בכלל בשום ענין, משמע דאפילו אמרה ליה כסף קדושין שלך וקבל לי קדושין וקדש בתו סתם, דאפילו הכי אין הבהגרת בכלל. ומשני אפילו הכי. כלומר אין הכי נמי כדקאמרת וחסעם דלא שביק איניש מצוה דרמיא עליה [ודכתין] בנתיבס תנו לאנשים [ורמיה כט, ה]. ומסתברא אפי"ג דהאי שיטה אליבא דרבא הוא ולא קי"ל כותיה ביע"ל ק"ג' ומצינו לאוקמא מתני' בבהגרות רבות, [ומי"מ] קטנות בכלל, אפילו הכי הלכתא בכל האי שיטה כרבא דסברא מעליהא היא וליח בה פלוגתא. וכי"כ הרי"ם פ"ח [תי"ח].

נא:

ⓘ **האַחד** חוֹלֵץ כְּשֵׁתִיהֶן. פֿי' האַחד יחידי והשנים אחד חוֹלֵץ ואחד מייבֿס ודווקא מִיחלֵץ והדר יבומי פירוש שחלץ היחידי תחילה והדר יבומי א' מן השנים אחר חליצת אחיו דמננה נפשן מותר דאי חלץ אחיו לזקוקתו א"כ מותר זה ליקם אחותה כיון דחלץ אחיו פקע הזיקה ואי לא חלץ לזקוקתו א"כ זה ייבס זקוקתו אבל יבומי אחד מן השנים אפי' לאחר חליצת אחיו שאין כאן אחות זקוקתו דכפירשמי לא מישמרי דכיון דלא חלץ היחידי לשמיהן איכא למיחש בוו שמתייבמת שמה זו יבמתו של יחיד וגמלא כונסא^[פ] כפגע ביבמה לשוק בלא חליצה ולא מנינו לפרש דדוקא מִיחלֵץ והדר יבומי קאי אשנים אבל איפכא לא משום דשמה פגע בלחות זקוקתו דהא מרישא שמעינן: והילכחא

מקודשות ורבא מתרין לטעמיה המקדש אחת מאשה ובתה או אחת מאשה ואחותה נעשה כמי שקידש אשה ובתה או אשה ואחותה כאחת ואינן מקודשות ומעשה נמי בחמש נשים ובהם שתי אחיות וליקט אחד בכלכלה זו ואמרו חכמים אין אחיות מקודשות ת"ש^[פ] המקדש את בתו סתם אין הובגרות בכלל הא קטנות בכלל ואמאי קידושין שאין מסורין לביאה ניתנו ותויבתא דרבא אמר לך רבא ט' הכא במאי עסקינן כשאין שם אלא גדולה וקטנה הא בוגרות קתני מאי בוגרות בוגרות דעלמא אי הכי מאי למימרא הכא במאי עסקינן ידשויתיה שליח מהו דתימא כי מקבל קידושי אדעתה דידה קא מקבל קמ"ל דלא שביק איניש מידי דאית ליה הנאה מיניה מי לא עסקינן דאמרה ליה קידושי לדידך אפ"ה^[פ] א' שביק איניש מצוה דרמיא עליה ועביר מצוה דלא רמיא עליה ת"ש^[ז] מי שיש לו שתי בתי בנות משתי נשים ואמר קידשתי את בתי הגדולה ואיני יודע אם גדולה שבגדולות ואם גדולה שבקטנות אם קטנה שבגדולות שהיא גדולה מן הגדולה שבקטנות כולן אסורות חוץ מקטנה שבקטנות דברי ר"מ הכא במאי עסקינן^[פ] כשהוכירו ולבסוף נתערבו דיקא נמי דקתני איני יודע ולא קתני אין ידוע ש"מ"י *אי הכי מאי למימרא לאפוקי מדר' יוסי דאמר לא מחית איניש "נפשיה לספיאק קמ"ל דמחית איניש נפשיה לספיאק ת"ש^[פ] מי שקידש אחת משתי אחיות ואינו יודע איזו קידש נתן גט לזו וגט לזו הכא במאי עסקינן כשהוכירו ולבסוף נתערבו דיקא נמי דקתני אינו יודע ולא קתני אינו ידוע" אי הכי מאי למימרא סיפא איצטריכא ליה ימת ולו אח אחד חולץ לשתיהן היו לו שנים אחד חולץ ואחד מייבבם אם קדמו וכנסו אין מוציאין אותם מידם דוקא מיחליץ והדר יבומי אבל יבומי והדר מיחליץ לא דקא פגע באחות זקוקתו ת"ש^[פ] שנים שקדשו שתי אחיות זה אינו יודע איזו קידש זה אינו יודע איזו קידש זה נתן שני גטין וזה נתן שני גטין ה"ג שהוכרו ולבסוף נתערבו דיקא נמי דקתני אינו ידוע ולא קתני אין ידוע שמע מינה אי הכי מאי למימרא סיפא איצטריכא ליה מת ולזה אח ולזה אח זה חולץ לשתיהן וזה חולץ לשתיהן לזה אחד ולזה שנים האחד

בנותיכם תנו לאנשים: גדולות. בנות הראשונה: קטנות. בנות השניה: אם קטנה שבגדולות. וכי"ש אמלעית שבגדולות בספק זה ולגבי בנות שניה מקרי כולה בנות גדולות: כולן אסורות. לאחרים עד שיתן גט ואפי' אמלעית שבקטנות דלגבי ט קטנות אותה בנת גדולה היא ושמעין דהמקדש אחת משתי אחיות סתם שמהין לריכות גט: שהוכירו. בשעת קידושין פירש לו: ולבסוף נפערצו. שכן איזו גדולה פירש לו: לאפוקי מדר' יוסי. דפליג באידך פירקא (לקמן דף סד): ואמר כולן מותרות להנשא לאחרים בלא גט חוץ מן הגדולה שבגדולות: דלא מחיב איניש נפשיה לספיאק. להוכיר שם גדולה אם לא גדולה שבכוין שאם ישתכח דעבר שאל יהא בספק: אין מוציאין אוס מידם. אפי' לא כנס הראשון את יבמתו ופגע בלחות זקוקתו מאחר שבכנסה השני פקע זיקה והותרה לראשון לקיימה בלחות זקוקה דרבנן היא ולא קנסי ליה להזניא: אין ידוע. משמע לעולם: סיפא איצטריכא ליה. דקתני היו שנים אחד חולץ ואחד מייבס ולאשמעינן דוקא הכי מיחלץ חד מינייהו לחדא ברישא והדר מייבס שני לשניה ממה נפשך אם זו ארוסת אחיו שפיר מייבס ואם לאו נכרית בעלמא היא ואינה אחות יבמתו זקוקה לו דמיהוי דמיא בלחות אשתו שהרי נפטרה זיקת אחותה הימנה בחליצת אחיו ולא גזרו על אחות חלוטה משחללה^[פ] אלא על החלוץ לבדו י' דקא פגע בלחות זקוקה וכל זמן שלא חלץ א' מן האחין אסורה אחותה על כולן מדבריהם משום דמניא בלחות אשתו: הכי גרסינן דיקא נמי דקתני ואין יודע ולא קתני ואין ידוע:

האיש מקדש פרק שני קידושין

אלא לאו אחס מכס. בללו את וחמור הוא דלס קידש זו לא קידש זו: רבא מפרך. ממתי לטעמיה הא דקתני כלחת לאו למידק הא אחת מאשה ובתה מקודשת אלא ה"ק המקדש אחת מאשה ובתה הכי הוא כמו שקדשן כלחת ואינן מקודשות דקידושין שאין מסורין לביאה הן:

הכי כולנס ואחס משפי אחיות כו'. דהשתא לאו את וחמור הוא דלא דאין אחיות מקודשות משום ספיאק הוא בלא י' ידע הי קדיש הא אי ידע בת זכייה היא הלכך נכריות מקודשות. והא בלא אוקמא כגון דאמר אחת מכס משום דקתני במתני' כלנס ואין לשבש הספרים ולומר בלחת מכלכס גרס וכגון שלא קידש אלא חדא דא"כ לא מתרלא הא ט' דלשמעינן לקמן (דף נב). ממתני' אשה נעשית שליח לחברתה צמקוס שנעשית לה צרה: במקדש אם כנס ססס. ט' אחת מנננותיך מקודשת לי: אין הובגרות בכלל. אם יש בוגרות הרבה אין אחת מהן בספק קידושין בללו להטערך גט לפי שאין צרשות לקבל להו קידושין: הא קטנות בכלל ונכריות גט ואפי' הרבה: כשאין שם אלא בוגרת אחת וקטנה אחת. וכיון שאין הגדולה בספק אין קידושין אלא בקטנה וקידושי ודאי הן הו"ה אם היו שם גדולות הרבה כיון דאינן בכלל הוו להו קידושין צקטנה ולהכי איצטריך לשנויי כשאין שם אלא גדולה אחת דעל כרחך קטנו' דומיא דגדולות דייקנן ומהשתא דייק הכי הא קטנה בכלל: והא בוגרות קטני. טובא ודכוותה דייקנן על כרחיך הא קטנות בכלל ודאיכא תרתי: בוגרות דעלמא. כל איש שיש לו בת בוגרת אין אותן הובגרות בכלל קידושין שקבל צריה: אי הכי מאי נמימרא. אי אמרת בשלמא בדאיכא טובא איצטריך למתני משום דיוקא דידה למידק הא קטנות בכלל לאשמועי' דקידושין שאין מסורין לביאה היו קידושין אלא השתא לא איזו איצטריך ולא דיוקא דידה איצטריך דפשיטא דבבוגרת אין לו רשות ואין כאן עוד אלא קטנה וקידושין מסורין לביאה הן ופשיטא דהוו קידושין: דשוסיס שליח לקדשה לכל הצא: דאין ליה הצאה מיניה. דכסף קידושה שלו: מי לא עסקינן. קושיא היא וכי לא שמעינן מינה ממתני' דאפי' אמרה לאשה קידושיי לדידך קתני נמי דאינה בכלל: *דרמיא עליה. דכתיב (ירמיה כט) ואת

דקושין שאין מסורין לביאה הוו קידושין. אלא השתא לא איזו אצטריך ולא דיוקא דידה (שם). אדעתא דידה קא מקבל. ואף היא בספק וזו לאו קידושין שאין מסורין לביאה, קמ"ל (שם). לא שביק איניש. במו קטנה דרמיא עליה להנשא ומנא היא עליו דכתיב ואת בנותיכם תנו לאנשים, ועביר מצוה דלא רמיא עליה. אלא שליח בעלמא הוא והוא יש לה דעת להנשא את עצמה (שם). מושתי נשיבם. שנשא שניה לאחר מיתת הראשונה (לקמן טז). גדולות. כח הראשונה, קטנות. כח השניה (שם). כולן אסורות. קס"ד אפילו הן מלה, שכל אחת קרויה גדולה אלא קטנה הימנה, ובגמרא פריך אמאי לא תני ספיאק אמלעית שבשתי הבנות שהן גדולות לגבי קטנות שבסולן (שם). דמחית איניש נפשיה לספיאק. דקסברי רי"מ מעייל איניש נפשיה לספיאק דלא חזיר הארס בשעת קידושין דלא לימי ליד קלקול, והואיל דלא ידעינן הי מינייהו קידש סולן אסורות (נדרים סא). ואינו יודע איזו קידש. אסור בשמיהן דכל חדא חדא איכא למימר זו אחת אשה (ביבמות כב).

מסורת הש"ם

א) לקמן סד: ט) [שם כל העינין]. א) שם, ד) לקמן סד: מרים סא: ט) כ"ב קב. בורות מו: חולין ג: ו) [פי' חוס' יבמות כג ע"כ ד"ה דקא נמי]. ו) נדרים יט. סא, ונדל"ל בבי המקומות דיענין]. ט) [בכתי" [בדפוסיר: דשמעינן]. ט) [רש"ש מוסק כל הדיבור וגורם סתם אין הובגרות וכו'. (וללאורה כפי שלפנינו נראה מחסר הגנה). ט) [בכשנ"א בשם רש"י קטנה, וע"ש]. ט) [נשיל מה ע"א]. ט) [בכל הס"ד, ומתח"ד דקא פגע רש"ש]. ט) [ש"ך להלן נב צראש הדף]. ז) [בדפוסיר: וקפגע]. ק) [נמש"ל ואחת מנ' אחיות לא וכו' דהא דאין האחות], ר) [בגורס] דעלמא. נמש"ל,

גליון הש"ם

גב' א"ה מאי לביטריא. ענין זה במבנות ד' פט ע"ב נט' בטהיט מקובות שם בשס' וקודשם וכלן דאמר הקושא: רש"י ד"ה דרמיא עליה דבת' ואת בנותיכם. כמות ד' נב ע"ב:

הגהות הב"ח

א) גבי הא אחת מאשה ובתה או אחת מאשה ואחות או מקדשה וחס' האמריא לי מכם לביאה מתקדש לי אין אחיות מקודשות וכו' וליקט אדם אחד כ"ל וכן בסמך:

מוסף רש"י

המקדש את בתו סתם. בתי מקדשת לך ולא פירש איזו מהם, אין הובגרות בכלל. ומותרת לכל אדם וצריכה גט מזה, לפי שאינה צרשות האב לקדשה (לקמן טז). הא קטנות בכלל ואפילו ע' שם שמי קטנות, דאיכא לספוק מינייהו וזו לא קדושין שאין מסורין לביאה, דכל אחת ספק אחת מלה, אפילו היה הוו בכלל ספק קדושין וצריכות שם (שם). שבאין שם אלא גדולה וקטנה. בוגרת וקטנה, דקדושין לא קדש שוב אין כאן ספק ומותר בקטנה (שם). הא בוגרות קתני. דמשמע טובא ודכוותיה מידוק הא קטנות טובא בכלל (שם). בוגרות דעלמא. של כל איש ואיש המקדשים את בנותיהן סתם אין הובגרות בכלל, הא קטנות בכלל, וכגון דליכא אלא חדא קטנה, והאי דמתרץ בשאין שם אלא גדולה וקטנה, ה"ה דאי הוו בוגרות טובא כיון דאינן בכלל דקטנה הוו להו קידושין, אלא להכי נקט אחת גבי בוגרת, משום דמעביד ליה למידק קטנות דומיא דגדולות (שם). אי הכי מאי למימרא. שפיטא דכיון דאין שם אלא גדולה וקטנה, גדולה אינה מקודשת וקטנה מקודשת, אי אמרת בשלמא בדאיכא טובא אצטריך לאשמעינן משום דיוקא דידה הא קטנות בכלל למימרא

אדעתא

דידה קא מקבל. ואף היא בספק וזו לאו קידושין שאין מסורין לביאה, קמ"ל (שם). לא שביק איניש. במו קטנה דרמיא עליה להנשא ומנא היא עליו דכתיב ואת בנותיכם תנו לאנשים, ועביר מצוה דלא רמיא עליה. אלא שליח בעלמא הוא והוא יש לה דעת להנשא את עצמה (שם). מושתי נשיבם. שנשא שניה לאחר מיתת הראשונה (לקמן טז). גדולות. כח הראשונה, קטנות. כח השניה (שם). כולן אסורות. קס"ד אפילו הן מלה, שכל אחת קרויה גדולה אלא קטנה הימנה, ובגמרא פריך אמאי לא תני ספיאק אמלעית שבשתי הבנות שהן גדולות לגבי קטנות שבסולן (שם). דמחית איניש נפשיה לספיאק. דקסברי רי"מ מעייל איניש נפשיה לספיאק דלא חזיר הארס בשעת קידושין דלא לימי ליד קלקול, והואיל דלא ידעינן הי מינייהו קידש סולן אסורות (נדרים סא). ואינו יודע איזו קידש. אסור בשמיהן דכל חדא חדא איכא למימר זו אחת אשה (ביבמות כב).